

LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL

La libre circulación a través de las fronteras de mercancías, servicios, capitales y personas aumenta de forma constante. Como respuesta, la Unión Europea refuerza la cooperación judicial en asuntos en materia de Derecho civil con repercusión transfronteriza, tendiendo efectivamente puentes entre los distintos sistemas jurídicos. Los objetivos clave de la Unión son garantizar la seguridad jurídica y un acceso fácil y efectivo a la justicia. Para ello, es necesario identificar claramente la jurisdicción competente, determinar la ley aplicable y racionalizar los procedimientos de reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales.

BASE JURÍDICA

Artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); Protocolos n.º 21 y n.º 22 anejos a los Tratados.

OBJETIVOS

En un espacio europeo de justicia, no debe impedirse a los ciudadanos ejercer sus derechos ni se les debe disuadir de hacerlo. La incompatibilidad y complejidad de los sistemas jurídicos o administrativos de los Estados miembros no ha de constituir un obstáculo. La legislación en este delicado ámbito cubre el Derecho civil clásico, que incluye un amplio abanico de campos que va desde el Derecho de familia hasta el Derecho contractual y la legislación en materia de compraventa. Asimismo, cubre el Derecho procesal civil, que hasta hace poco era prerrogativa exclusiva de los Estados miembros. Si bien el Derecho contractual privado en la Unión se enmarca dentro del Derecho civil de esta, guarda al mismo tiempo estrecha relación con la libre circulación de bienes y servicios y, por tanto, se rige por las disposiciones de los Tratados relativas al mercado único ([2.1.7](#)).

El Derecho internacional privado abarca los aspectos transfronterizos de todas las cuestiones ligadas a las relaciones entre personas privadas, como el Derecho de familia, los regímenes de propiedad y el Derecho contractual. Las medidas relativas al Derecho de familia con repercusión transfronteriza han de ser establecidas por el Consejo por unanimidad (artículo 81, apartado 3, párrafo segundo, del TFUE). Las principales herramientas que facilitan el acceso a la justicia transfronteriza son el principio de reconocimiento mutuo, basado en la confianza recíproca entre Estados miembros, y la cooperación judicial directa entre los tribunales nacionales.

El Derecho internacional privado tiene una influencia directa en el ordenamiento jurídico de la Unión. Por ejemplo, las relaciones entre países no pertenecientes a la Unión y los Estados miembros en materia judicial civil se rigen por el marco de los Convenios multilaterales de La Haya. La Unión es miembro de la [Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado](#) desde el 3 de abril de 2007. Se trata de una organización mundial e intergubernamental que se propone la unificación progresiva de las normas establecidas en el Derecho internacional privado, para lo cual elabora instrumentos jurídicos multilaterales y garantiza su seguimiento. Dichos instrumentos

pasan a ser jurídicamente vinculantes en los países que forman parte de la Conferencia, que está compuesta por noventa y un miembros (noventa Estados y la Unión Europea) y adopta convenios que abordan cuestiones de Derecho civil tales como la notificación y traslado de documentos, la obtención de pruebas en el extranjero, el acceso a la justicia, la sustracción internacional de menores, la adopción internacional, los conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias, las obligaciones alimentarias, el reconocimiento de divorcios y la supresión de la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros.

La Conferencia colabora estrechamente con el [Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado \(Unidroit\)](#), creado en 1926. El objetivo de este Instituto, una organización intergubernamental independiente con sede en Roma, es desarrollar métodos para modernizar, armonizar y coordinar el Derecho internacional privado y mercantil, y formular instrumentos jurídicos uniformes, como leyes tipo, guías jurídicas o legislativas, principios y normas.

Los principales objetivos de la acción de la Unión en materia de cooperación judicial en asuntos civiles son:

- ofrecer a los ciudadanos un elevado grado de seguridad jurídica en sus relaciones transfronterizas en materia de Derecho civil;
- garantizar a los ciudadanos un acceso fácil y eficaz a la justicia civil para la resolución de litigios transfronterizos;
- simplificar los instrumentos de cooperación transfronteriza entre las instancias judiciales civiles nacionales; y
- apoyar la formación de los magistrados y del personal al servicio de la administración de justicia.

Todos los proyectos de actos legislativos han de ser transmitidos a los Parlamentos nacionales (artículo 12 del Tratado de la Unión Europea, TUE). Además, los Parlamentos nacionales pueden oponerse a una decisión relacionada con determinados aspectos del **Derecho de familia con repercusión transfronteriza**. Este tipo de decisiones solo puede adoptarse mediante el procedimiento legislativo ordinario si ningún Parlamento nacional notifica su oposición (artículo 81, apartado 3, párrafo tercero, del TFUE).

RESULTADOS

A. Evolución del Derecho primario en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil

La cooperación judicial en materia civil no formaba parte de los objetivos de la Comunidad Europea en el momento de la aprobación de su Tratado constitutivo. No obstante, en el artículo 220 del Tratado se disponía que los Estados miembros debían simplificar «las formalidades a que están sometidos el reconocimiento y la ejecución recíprocos de las decisiones judiciales y de los laudos arbitrales». La cooperación judicial en materia civil se integró oficialmente en el ámbito de acción de la Unión Europea con el Tratado de Maastricht, en el marco intergubernamental de «justicia y asuntos de interior» (1.1.3). El Tratado de Ámsterdam inscribió la cooperación judicial en materia civil en el marco comunitario al transferirla del TUE al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, sin someterla, no obstante, al método comunitario. El

Tratado de Niza ([1.1.4](#)) permitió la adopción de medidas correspondientes al ámbito de la cooperación judicial en materia civil —excluyendo el Derecho de familia— a través del procedimiento legislativo de codecisión.

El Consejo Europeo de Tampere (celebrado en octubre de 1999) preparó el terreno para la construcción del espacio europeo de justicia. Tras constatar los deficientes resultados en la aplicación de este, el Consejo Europeo de La Haya (celebrado en noviembre de 2004) puso en marcha un nuevo plan de acción para el período 2005–2010. El Programa de La Haya subrayó la necesidad de proseguir con la aplicación del reconocimiento mutuo y de ampliarlo a nuevos ámbitos, como el patrimonio familiar, las sucesiones y los testamentos, y fue sustituido por el Programa de Estocolmo, hoja de ruta para la evolución del espacio de libertad, seguridad y justicia en el período de cinco años comprendido entre 2010 y 2014.

El Tratado de Lisboa ([1.1.5](#)) ha sometido el conjunto de medidas relativas a la cooperación judicial en materia civil al procedimiento legislativo ordinario. Sin embargo, de conformidad con el artículo 81, apartado 3, del TFUE, el Derecho de familia sigue estando sujeto a un procedimiento legislativo especial con arreglo al cual el Consejo se pronuncia por unanimidad, previa consulta al Parlamento.

En virtud de los Protocolos n.º 21 y n.º 22 anejos a los Tratados, Dinamarca e Irlanda gozan de cláusulas de exclusión voluntaria respecto del título V de la tercera parte del TFUE (espacio de libertad, seguridad y justicia). Irlanda se beneficia de una cláusula de exclusión flexible en relación con la legislación adoptada en este ámbito, lo que le permite optar por participar o no en las disposiciones o iniciativas legislativas caso por caso (en virtud del Protocolo n.º 21 anejo a los Tratados). En cambio, en el caso de Dinamarca, se trata de una cláusula de exclusión más rígida en relación con el espacio de libertad, seguridad y justicia, lo que significa que no participa en absoluto en esta política. En las negociaciones del Tratado de Lisboa, Dinamarca tuvo la posibilidad de convertir su cláusula de exclusión en un modelo de inclusión flexible al estilo de las cláusulas de exclusión de Irlanda (conforme al Protocolo n.º 22). El 3 de diciembre de 2015 se celebró un referéndum para aprobar la adopción de esta opción ([4.2.1](#)): fue rechazada por el 53 % de los votantes.

B. Principales actos jurídicos adoptados

1. Determinación de la jurisdicción competente, reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales y extrajudiciales

El instrumento principal en este ámbito es el denominado «[Reglamento Bruselas I bis](#)», el Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. En materia de Derecho de familia, lo completa el llamado «[Reglamento Bruselas II bis](#)», el Reglamento (UE) 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, que fue refundido en 2019, momento en que pasó a conocerse como «[Reglamento Bruselas II ter](#)» (Reglamento (UE) n.º 2019/1111 del Consejo). que se aplica entre todos los Estados miembros de la Unión, a excepción de Dinamarca.

Con el fin de ampliar su régimen de reconocimiento a la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), en 1988 los entonces doce Estados miembros de las Comunidades Europeas firmaron un tratado con los seis miembros de la AELC (Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza), ya que los Estados miembros de esta no pudieron firmar el Convenio de Bruselas de 1968. Actualmente, este tratado ha sido sustituido en su totalidad por una versión de 2007, el [Convenio de Lugano](#), relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, celebrado entre la Unión Europea, Dinamarca por derecho propio y tres de los cuatro miembros restantes de la AELC (Suiza, Noruega e Islandia). Liechtenstein, único Estado que se adhirió a la AELC después de 1988, no ha firmado el Convenio. El 2 de abril de 2020, el Reino Unido solicitó su readmisión al Convenio de Lugano tras el *Brexit*, de conformidad con el artículo 127 del Acuerdo de Retirada, puesto que dejó de ser parte de dicho Convenio. De acuerdo con el artículo 70 y el artículo 72, apartado 3, de este, es preciso obtener la aceptación unánime de los Estados contratantes, que todos ellos otorgaron. No obstante, con arreglo al [«dictamen de Lugano» del Tribunal de Justicia de la Unión Europea](#) (Dictamen 1/03 de 2006), cualquier adhesión de este tipo corresponde íntegramente a la competencia exclusiva de la Unión, por lo que debe ser esta la que decida sobre la solicitud del Reino Unido de volver a adherirse. En su [evaluación relativa a la solicitud de adhesión del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte al Convenio de Lugano](#), la Comisión se negó a otorgarle la adhesión, alegando que el Convenio de Lugano estaba dirigido a Estados con una integración normativa estrecha con la Unión. En opinión de la Comisión, el [Convenio sobre resoluciones judiciales](#) (es decir, el Convenio de 2 de julio de 2019 sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Resoluciones Judiciales Extranjeras en materia Civil o Mercantil) debe utilizarse en el caso de las relaciones entre la Unión y países menos afines no pertenecientes a esta y puede constituir un marco mejor para la cooperación futura entre la Unión y el Reino Unido en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil.

Los vínculos familiares se vienen desarrollando cada vez más entre personas de diferentes nacionalidades como consecuencia del aumento de la movilidad. Las parejas binacionales han de saber cómo llamar a sus hijos y las personas divorciadas han de poder comenzar de nuevo en otro país sin perder el contacto con sus hijos. Con respecto a los menores que son sustraídos por uno de sus progenitores, el [Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores](#) de 1980, que cuenta con 103 Estados contratantes (en mayo de 2025) entre los que se incluyen todos los Estados miembros de la Unión, se basa en un objetivo muy simple: la rápida restitución de los menores sustraídos. Paralelamente, el antiguo Reglamento «Bruselas II bis» fue refundido en 2019 y ahora se denomina «Bruselas II ter». El objetivo principal de la revisión consiste en mejorar las normas jurídicas que protegen a los menores en los litigios transfronterizos sobre patria potestad, como los relacionados con la custodia, los derechos de visita y la sustracción de menores. Además, respeta plenamente los derechos establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, especialmente el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, así como el derecho al respeto de la vida privada y familiar y los derechos del niño.

A fin de facilitar el cobro internacional de las obligaciones de alimentos, el Consejo adoptó en diciembre de 2008 el [Reglamento \(CE\) n.º 4/2009, relativo a las obligaciones de alimentos](#). Este Reglamento reagrupó en un único instrumento normas uniformes sobre la competencia, la ley aplicable y el reconocimiento y la ejecución de resoluciones, así como sobre la cooperación entre autoridades nacionales.

Con el fin de aumentar la eficacia y la eficiencia de los procedimientos de insolvencia transfronterizos, el [Reglamento \(CE\) n.º 2015/848, de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia](#), fija normas uniformes sobre la competencia jurisdiccional, el reconocimiento y el Derecho aplicable en este ámbito. Asimismo, con vistas a suprimir el exequátur para las decisiones relativas a créditos no impugnados, el Parlamento y el Consejo adoptaron el [Reglamento \(CE\) n.º 805/2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados](#). El [Reglamento sobre sucesiones](#) (Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones *mortis causa* y a la creación de un certificado sucesorio europeo) pretende eliminar los obstáculos a los que se enfrentan los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos en el contexto de una sucesión internacional. El Portal Europeo de e-Justicia facilita este proceso al permitir a las personas cumplimentar y crear en línea el formulario V ([certificado sucesorio europeo](#)). Dado que Dinamarca e Irlanda no participan, los procedimientos de sucesión transfronteriza tramitados por las autoridades de estos dos Estados miembros deben regirse por sus normas nacionales.

En vista de las diversas consecuencias jurídicas derivadas de las peculiaridades propias del **matrimonio y la unión registrada**, la Comisión presentó en 2011 dos propuestas de Reglamento diferentes en relación con el régimen de propiedad de las parejas internacionales, una sobre los regímenes matrimoniales y otra sobre las uniones registradas. Ambas se refieren a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales.

2. Armonización de las normas en materia de conflicto de leyes

La Unión ha adoptado una serie de instrumentos para tratar las cuestiones más importantes en materia de Derecho internacional privado. La adopción de los llamados «[Reglamento Roma I](#)» (Reglamento (CE) n.º 593/2008) y «[Reglamento Roma II](#)» (Reglamento (CE) n.º 864/2007) permitió el establecimiento de un conjunto uniforme de normas de conflicto de leyes sobre las obligaciones extracontractuales en materia civil y mercantil. Estos Reglamentos tienen por objeto mejorar la seguridad jurídica y la previsibilidad del resultado de los litigios. Las normas de conflicto de leyes relativas a las obligaciones de alimentos figuran en el Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo (véase más arriba). En el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial, el Consejo adoptó en diciembre de 2010 el [Reglamento \(UE\) n.º 1259/2010 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial](#), que insta un marco jurídico claro y completo para estos actos. Por lo que respecta a las sucesiones internacionales, el Reglamento sobre sucesiones determina, entre otras cosas, la ley aplicable.

3. Facilitar el acceso a la justicia

A fin de mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos, el Consejo adoptó la [Directiva 2003/8/CE, que establece las reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios](#). El objetivo de la Directiva es garantizar, en los litigios transfronterizos, un nivel «adecuado» de justicia gratuita a toda persona que no disponga de recursos suficientes. A fin de permitir a las empresas y los ciudadanos europeos un acceso más fácil y eficaz a la justicia, la Unión ha establecido normas comunes de procedimiento destinadas a simplificar y acelerar la resolución de los litigios transfronterizos relativos a importes de escasa cuantía, así como el cobro transfronterizo de créditos pecuniarios no impugnados en todo el territorio de la Unión. Dichas normas pueden consultarse en el [Reglamento \(CE\) n.º 861/2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía](#), y el [Reglamento \(CE\) n.º 1896/2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo](#). Estos procedimientos son complementarios y facultativos respecto de los procedimientos previstos en el Derecho nacional. Por su parte, la [Directiva 2008/52/CE establece normas comunes sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles](#), a fin de incrementar la seguridad jurídica y fomentar, por consiguiente, el recurso a esta modalidad de resolución de litigios.

4. Instrumentos de cooperación transfronteriza entre las instancias judiciales civiles nacionales

De acuerdo con el artículo 81, apartado 2, letras a) y c), del TFUE, el Parlamento y el Consejo también deben adoptar medidas para garantizar el reconocimiento mutuo y la ejecución de las resoluciones judiciales, así como la compatibilidad de las normas nacionales en materia de conflictos de leyes y de jurisdicción. El [Reglamento \(UE\) 2020/1784, conocido como el «Reglamento sobre la notificación y el traslado de documentos»](#), tiene como objetivo simplificar y acelerar la transmisión entre los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales y reforzar, de este modo, la eficacia y la rapidez de los procedimientos judiciales. Por su parte, el [Reglamento \(UE\) 2020/1783, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil](#), tiene por objeto simplificar y agilizar la cooperación en este ámbito. Con el fin de mejorar, simplificar y acelerar la cooperación judicial entre los Estados miembros y favorecer el acceso a la justicia de los ciudadanos implicados en litigios transfronterizos, el 28 de mayo de 2001 el Consejo adoptó la [Decisión 2001/470/CE por la que se crea una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil](#). Esta Red está compuesta por puntos de contacto designados por los Estados miembros, autoridades centrales establecidas en determinados actos de la Unión, magistrados de enlace y toda autoridad con responsabilidad en la cooperación judicial entre agentes estatales (tribunales y autoridades centrales). La Decisión por la que se creó esta Red fue modificada por la Decisión 568/2009/CE, de 18 de junio de 2009, sobre la ampliación y el refuerzo del papel de la **Red Judicial Europea** en materia civil y mercantil. Una innovación importante que incorporó esta Decisión fue la apertura de la Red a las asociaciones que representan a los profesionales del Derecho, en particular los abogados y procuradores, los notarios y los agentes judiciales.

Otro instrumento de simplificación de la cooperación judicial en materia civil consiste en el desarrollo de la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones en la administración de justicia. Este proyecto se lanzó en junio de 2007 y se tradujo en una Estrategia relativa a la Justicia en Red Europea. Entre los instrumentos de dicha Estrategia figuran: el [Portal Europeo de e-Justicia](#), destinado a facilitar el acceso a la justicia de los ciudadanos y las empresas en toda la Unión; la interconexión de los registros de antecedentes penales a escala europea; una mejor utilización de las videoconferencias en los procedimientos judiciales; herramientas de traducción innovadoras, como la traducción automática; formularios dinámicos en línea, y una base de datos europea de traductores e intérpretes jurados. El [cuadro de indicadores de la justicia en la UE](#), publicado anualmente por la Comisión, es una herramienta informativa que pretende ayudar a la Unión y a sus Estados miembros en el logro de una justicia más eficaz mediante el suministro de datos objetivos, fiables y comparables sobre la calidad, independencia y eficiencia de los sistemas judiciales de todos los Estados miembros. Estos datos resultan esenciales para respaldar la reforma de los sistemas nacionales de justicia.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

Excepto en el caso del Derecho de familia, ámbito en el que el Consejo decide por unanimidad y el Parlamento tan solo es consultado, el procedimiento legislativo ordinario se aplica a la cooperación judicial en materia civil. El Parlamento ha desempeñado un papel activo en la definición del contenido de los instrumentos legislativos mencionados anteriormente. Constató, en el pasado, que es necesaria una verdadera cultura judicial europea para que los ciudadanos puedan aprovechar plenamente todos los derechos que les confieren los Tratados. En este sentido, uno de los elementos más importantes es la formación, en particular en el ámbito jurídico. En junio de 2013, el Parlamento aprobó una [Resolución sobre la mejora del acceso a la justicia: asistencia jurídica en los litigios civiles y comerciales transfronterizos](#).

En el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes patrimoniales de las parejas internacionales, que abarca tanto los regímenes económicos matrimoniales como los efectos patrimoniales de las uniones registradas, el Parlamento había dado su conformidad en 2013, pero los dos actos permanecieron bloqueados durante años en el Consejo. Veintitrés Estados miembros acordaron, por lo tanto, una cooperación reforzada (artículo 20 del TUE) con el fin de avanzar en la elaboración del proyecto legislativo. A principios de 2016, la Comisión elaboró nuevas propuestas de actos cuyo contenido se basaba en la votación del Parlamento y en los textos transaccionales acordados con anterioridad. Finalmente, el 24 de junio de 2016 el Consejo adoptó el [Reglamento \(UE\) 2016/1103 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales](#).

Por lo que respecta a los procedimientos judiciales civiles en la Unión, el 4 de julio de 2017 el Parlamento aprobó una [Resolución con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas mínimas comunes del proceso civil en la Unión Europea](#). En ella, el Parlamento pidió a la Comisión, de conformidad con el artículo 225 del TFUE, que presentara una propuesta de acto legislativo antes del 30 de junio de 2018, sobre

la base del artículo 81, apartado 2, del TFUE, relativa a normas mínimas comunes del proceso civil. El texto de la propuesta de Directiva de la Unión adjunta a la Resolución del Parlamento pretende aproximar los regímenes procesales civiles de modo que se garantice el pleno respeto del derecho a un proceso equitativo reconocido en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (4.1.2), mediante el establecimiento de normas mínimas relativas al inicio, el desarrollo y la conclusión de los procesos civiles ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros.

La protección y promoción de los derechos del niño es un objetivo explícito de la Unión Europea consagrado en el artículo 3, apartado 3, del TUE. Por ello, en 1987 se creó un cargo de mediador del Parlamento Europeo para casos de sustracción internacional de menores por sus progenitores, al objeto de ayudar a los hijos de matrimonios o parejas binacionales sustraídos por uno de sus progenitores. Este cargo, que ocupa siempre un diputado al Parlamento Europeo en ejercicio, pasó a denominarse «[coordinador del Parlamento Europeo para los Derechos del Niño](#)» en 2018 con el fin de reflejar la ampliación del mandato para abarcar los derechos del niño.

Ewa Kopacz ha ocupado el cargo de coordinadora del Parlamento Europeo para los Derechos del Niño desde julio de 2019. Sus predecesoras han sido Anna Maria Corazza Bildt (2019), Elisabeth Morin-Chartier (2017-2019), Mairead McGuinness (2014-2017), Roberta Angelilli (2009-2014), Evelyn Gebhardt (2004-2009), Mary Banotti (1995-2004) y Marie-Claude Vayssade (1987-1994).

El 7 de diciembre de 2022, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, al Derecho aplicable, al reconocimiento de las resoluciones y la aceptación de los documentos públicos en materia de filiación y a la creación de un certificado de filiación europeo. En el marco del procedimiento de consulta, el Parlamento aprobó el 14 de diciembre de 2023 su [Posición sobre la propuesta de Reglamento sobre asuntos en materia de filiación](#); la decisión del Consejo aún está pendiente.

El 11 de abril de 2024, se adoptó la [Directiva \(UE\) 2024/1069 relativa a la protección frente a las demandas estratégicas contra la participación pública](#). Dicha Directiva se había elaborado sobre la base de pruebas sólidas y con el apoyo del mundo académico europeo, incluido [un estudio sobre el uso de demandas estratégicas contra la participación pública para silenciar a periodistas y ONG y a la sociedad civil](#), solicitado por la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI), y [un estudio sobre casos de este tipo de demandas abiertos en 2022 y 2023](#), solicitado por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE).

El Reglamento (UE) 2023/2844, conocido como «[Reglamento sobre la justicia en red](#)», se aprobó el 13 de diciembre de 2023 y tiene por objeto mejorar el acceso a la justicia y la eficiencia y la resiliencia de los flujos de comunicación vitales para la cooperación entre las autoridades judiciales en los asuntos transfronterizos de la Unión, aligerando las cargas administrativas, acortando los plazos de tramitación de los asuntos, haciendo que la comunicación sea más segura y fiable y automatizando parcialmente la tramitación de asuntos. También establece normas para el uso de la comunicación electrónica entre las autoridades competentes en los procedimientos de cooperación judicial y para el uso de la comunicación electrónica entre personas

físicas o jurídicas y las autoridades competentes en procedimientos judiciales en materia civil y mercantil (artículo 1). Esto se llevará a cabo, en particular, a través del sistema informático descentralizado (artículo 3) y del punto de acceso electrónico europeo (artículo 4).

En su [Resolución sobre las implicaciones políticas del desarrollo de mundos virtuales: cuestiones de Derecho civil, empresarial, mercantil y de propiedad intelectual](#), aprobada el 17 de enero de 2024, el Parlamento esbozó los retos que plantean las tecnologías emergentes para el principio territorial tradicional del Derecho internacional privado, entre ellos la cadena de bloques, una base de datos descentralizada que se distribuye entre una red de ordenadores. El Parlamento pidió a la Comisión que adapte el Derecho de la Unión para que los ciudadanos y las empresas no tengan que litigar en los tribunales de terceros países, ya que estos podrían no garantizar plenamente sus derechos.

El Departamento Temático de Justicia, Libertades Civiles y Asuntos Institucionales del Parlamento ha elaborado un [estudio sobre la sustracción de menores a terceros países por sus progenitores](#) y ha organizado un [taller relativo al Convenio de la Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores](#), y en ambos se ha puesto de manifiesto la necesidad de recabar pruebas y llevar a cabo reformas. Cabe destacar otros trabajos de investigación en el ámbito del Derecho civil, como el [estudio sobre las reclamaciones transfronterizas de restitución de obras arte saqueadas](#) o el [relativo a la inteligencia artificial y la responsabilidad civil](#).

Esta ficha temática ha sido preparada por el Departamento Temático de Justicia, Libertades Civiles y Asuntos Institucionales.

Udo Bux / Mariusz Maciejewski
12/2025